



Nr. 167 Kabinettsitzung vom 25. Mai 1923, 17 Uhr

R 43 I/1384 , Bl. 195

Anwesend: Cuno, v. Rosenberg, Oeser, Hermes, Becker, Brauns, Heinze, Geßler, Stingl, Groener, Luther, Albert; StS Hamm, v. Welser, v. Maltzan, Weismann; MinDir. Meissner, Heilbron, v. Schlieben, Hoffmann; ORegR Kühne; Protokoll: RegR v. Stockhausen.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

- 1) Angliederung des Reichspensionsamts an das Reichsarbeitsministerium: [abgesetzt]
- 2) 9. Ergänzung zum Reichsbesoldungsgesetz.
- 3) Auslegung des § 5 der Pachtschutzordnung vom 29. Juni 1922. [abgesetzt]
- 4) Veröffentlichungsperioden der Preisstatistik.
- 5) Ausführung eines auf Versetzung lautenden Dienststrafurteils. [...]
- 6) Entwurf einer Verordnung gegen landesverräterische Umtriebe zusammen mit
- 7) Vorgehen gegen in den Dienst der Franzosen tretende Beamte.
- 8) Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes.

1) Angliederung des Reichspensionsamts an das Reichsarbeitsministerium: [abgesetzt]

2) 9. Ergänzung zum Reichsbesoldungsgesetz.

Das Kabinett stimmt der Vorlage zu ¹.

Auf eine Anregung des Herrn Reichsarbeitsministers beschließt das Kabinett außerdem, daß der Herr Reichsminister der Finanzen dem Kabinett baldmöglichst den Entwurf eines Kürzungsgesetzes vorlege.

¹ Der Entwurf war nach Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern am 17. und 19. 5. vom RFM am 24. 5. vorgelegt worden (R 43 I/2565 , Bl. 234-240). Die vorgesehenen Gehaltserhöhungen werden vom RT noch ausgeweitet (RT-Drucks. Nr. 5928, Bd. 378); am 13. 6. nimmt der RT den Entwurf mit einigen Abänderungen an; veröffentlicht unter dem 18.6.23 (RGBl. I, S. 385 ff.).

3) Auslegung des § 5 der Pachtschutzordnung vom 29. Juni 1922. [abgesetzt]

4) Veröffentlichungsperioden der Preisstatistik.

Der Antrag des Herrn *Reichswirtschaftsministers* auf zweimalige Veröffentlichung der Preisstatistik wird abgelehnt ².

5) Ausführung eines auf Versetzung lautenden Dienststrafurteils. [...]

6) Entwurf einer Verordnung gegen landesverräterische Umtriebe zusammen mit

7) Vorgehen gegen in den Dienst der Franzosen tretende Beamte.

Der Herr *Staatssekretär im Auswärtigen Amt* macht Bedenken gegen die Verordnung geltend ³, und zwar

a) außenpolitische Bedenken: es sei in Anbetracht des schwebenden Notenwechsels nicht zweckmäßig, eine Verordnung herauszubringen, die im Auslande den Anschein erwecken könne, als werde von der Regierung zur Fortsetzung des passiven Widerstandes aufgerufen;

b) innenpolitische Bedenken: eine solche Verordnung werde von der Bevölkerung unter Umständen als ultima ratio der Regierung aufgefaßt und sei daher geeignet, die Stimmung zu drücken.

Der Herr *Leiter des Büros des Reichspräsidenten* bringt gewisse Bedenken des Herrn Reichspräsidenten gegen die Verordnung zur Sprache. Einmal wirke die Verordnung ungünstig im Auslande in bezug auf den schwebenden Notenwechsel und außerdem könne durch solch eine Verordnung der Eindruck erweckt werden, als solle ein erlahmender Widerstand neu aufgeputscht werden. Zudem halte es der Herr Reichspräsident für zweckmäßiger, den § 2 der Verordnung als besondere Ergänzung des Strafgesetzbuches zu bringen ⁴.

In der folgenden Aussprache wenden sich der Herr *Reichsarbeitsminister*, *Reichsminister der Justiz* und *Reichsminister des Innern* sowie die übrigen Vertreter der Reichsregierung in kurzen Ausführungen gegen die Bedenken des Herrn Reichsministers des Auswärtigen.

Das Kabinett stimmt sodann der Vorlage grundsätzlich zu.

In der folgenden Einzelbesprechung wird ein Antrag des Herrn *Reichsverkehrsministers*, dem § 1 Ziffer 2 hinzuzufügen „steht der Täter in einem Beamtenverhältnis, ist er mit Zuchthaus nicht unter 10 Jahren zu bestrafen“ abgelehnt.

Ferner wird ein Antrag des Herrn *Reichsarbeitsministers* auf Streichung des § 1 Absatz 1 zu Punkt 3 oder auf eine Einfügung des Wortes „aus freien Stücken“ abgelehnt. Angenommen wird ein Antrag des Herrn *Leiters des Büros des Herrn Reichspräsidenten* zu Absatz 2 Ziffer 2 eine Beschränkung ähnlich dem Mundraub für geringe Lebensmittelmengen einzufügen, ferner ein Antrag des Herrn

² Am 16. 5. hatte der RWiM gebeten, die am 12. 3. zurückgestellte Kabinettsentscheidung (Dok. Nr. 96, P. 5) nunmehr zu fällen (R 43 I/1152, Bl. 218).

³ Die wichtigste Bestimmung dieses VO-Entwurfs, der § 1, ist wiedergegeben in Anm. 8 zu Dok. Nr. 161.

⁴ Der § 2 des Entwurfs lautet: „Wer durch Fälschung oder Verfälschung Schriften, Zeichnungen oder andere Gegenstände, deren Geheimhaltung vor einer anderen Regierung im Falle der Echtheit für das Wohl des Reichs oder eines anderen Landes erforderlich wäre, in der Absicht herstellt, sie in einer das Wohl des Reichs oder des Landes gefährdenden Weise zu verwenden, wird mit Zuchthaus bestraft. Ebenso wird bestraft, wer falsche oder verfälschte Schriften, Zeichnungen oder andere Gegenstände, deren Geheimhaltung im Falle der Echtheit, oder falsche Nachrichten, deren Geheimhaltung im Falle der Richtigkeit für das Wohl des Reichs oder eines Landes erforderlich wäre, an eine andere Regierung gelangen läßt oder öffentlich bekannt macht.“ (R 43 I/556, Bl. 116-118).

Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft im § 3 den Satz „Geldstrafe bis zu 500 Millionen“ zu streichen und an dessen Stelle lediglich „Geldstrafe“ zu setzen ⁵.

8) Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes.

Das Kabinett stimmt der Vorlage zu ⁶.

Es soll noch eine Rücksprache mit dem Herrn Staatsminister Saemisch über den Entwurf stattfinden ⁷.

⁵ Am 30. 5. vermerkt Kempner: „1. Minister Oeser hat Bedenken wegen § 1 Ziffer. 1 bekommen. Danach könnten nach seiner Ansicht die Redakteure der Zeitungen, die über das Garantieangebot der Industrie [Dok. Nr. 168] Nachrichten gebracht haben, mit Zuchthaus bestraft werden, beispielsweise auch Dombrowski, der heute der Industrie vorrechnet, ihr Gebot sei zu gering, denn sie hätte im Frieden schon 250 Mio GM für Obligationendienst aufgebracht, während sie jetzt nur 200 Mio bringen wolle, obwohl der Obligationendienst heute gleich Null sei. Es müsse mindestens das Wort ‚geeignet‘ fallen. 2. Die Ergänzungsbestimmungen wegen der Presse sind im RIMin. weit gediehen; die Besprechung mit dem RJMin. soll morgen stattfinden. Notfalls müsse man die grundsätzliche VO vor den Pressebestimmungen herausgehen lassen.“ (R 43 I/556, Bl. 144). Am 5. 6. bespricht RIM Oeser mit dem RPräs. seinen neuen Gesetzentwurf, der jetzt in § 1 lautet: „Wer sich von einer ausländischen Macht oder deren Beauftragten unmittelbar oder mittelbar Geld oder geldwerte Vorteile dafür versprechen läßt oder annimmt, daß er durch Reden, Schriften oder sonstige Handlungen den an dem widerrechtlichen Einbruch in deutsches Gebiet beteiligten Mächten Vorschub leistet, wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe bis zu 2 Jahren ein.“ § 2 entspricht weitgehend dem alten Entwurf. § 3 schafft insgesamt sieben Verbotsmöglichkeiten für periodische Druckschriften. Die folgenden §§ betreffen Verfahrensfragen (R 43 I/556, Bl. 156-160). Am Rande des Entwurfs vermerkt v. Stockhausen am 7. 6.: „Der RPräs. hat erhebliche Bedenken, die Verordnung im gegenwärtigen Zeitpunkt zu erlassen. Insbesondere scheint ihm die Beschränkung der Pressefreiheit zur Zeit, während unser Angebot [vom 7. 6.] schwebt, nicht wünschenswert.“ Am 23. 6. vermerkt v. Stockhausen: „Ein Erlaß der Verordnung kommt wohl auch jetzt noch nicht in Frage.“ Nach zahlreichen Wiedervorlagevermerken am 1. 8.: „Irgendeine Verordnung dieser Art ist nach Auskunft RIMin. zur Zeit weder geplant noch in Bearbeitung.“ Am 10. 8. ergeht dann eine VO des RPräs., die materiell im wesentlichen nur zwei der in § 3 vorgesehenen Verbotsmöglichkeiten für Druckschriften berücksichtigt, in den Verfahrensvorschriften aber weitgehend mit dem Entwurf des RIM von Anfang Juni übereinstimmt (RGBl. I, S. 768 f.).

⁶ Am 30. 4. hatte der RArbM den 49seitigen Gesetzentwurf nebst Erläuterungen und 127seitiger Begründung übersandt (R 43 I/2062, Bl. 199, 200-225, 226-230, 231-316). Im RT forderten Redner verschiedener Parteien am 3. 5. den RArbM zur baldigen Vorlage des Gesetzentwurfs auf, der schon seit langer Zeit zwischen den Ressorts beraten worden sei (RT-Bd. 359, S. 10786, 10789, 10795).

⁷ MinR Kempner hatte in seinem Gutachten als Abteilungsleiter den Gesetzentwurf aus finanziellen Bedenken abgelehnt: „Man wird zu einer gesunden Finanzgebarung des Reichs niemals kommen, wenn man den erst in bescheidenem Anfang stehenden Abbau der Behörden dadurch wirkungslos macht, daß man im Ausmaß der letzten Jahre neue Behörden schafft (Reichsversorgungsgericht, Reichswirtschaftsgericht, Reichsentschädigungsamt, Reichsausgleichsamt, Reichsverwaltungsgericht, Reichskriminalpolizeiamt usw.). Wenn das Reich auch nur langsam wieder zu gesunden finanziellen Verhältnissen kommen will, so muß es den Mut haben, auch sozial sehr erwünschte Maßnahmen so lange zurückzustellen, bis eine Balancierung des Haushalts erfolgt ist.“ (R 43 I/2062, Bl. 319 f.). Die Stellungnahme des RSparKom. fehlt in R 43 I. Am 6. 7. wird der Entwurf dem RWiR und dem RR zugeleitet, bleibt dort aber unerledigt.

Zitierhinweis

Nr. 167 Kabinettsitzung vom 25. Mai 1923, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 506–508 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D167>